

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3188/2531

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย เม่ง โกยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 512

ป.วิ.พ. มาตรา 306, มาตรา 308

การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดซึ่งเป็นของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายตามคำสั่งศาล โจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีมิใช่เป็นผู้ขาย จึงไม่ต้องห้ามมิให้เข้าสู่ราคาตามมาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดที่ดินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขายทรัพย์สินที่ยึดแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องว่าราคาขายต่ำไป และประกาศขายทอดตลาดของศาลก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ขายประสงค์จะเข้าสู่ราคาด้วย ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 308 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและประกาศขายใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาที่ว่าโจทก์มีสิทธิเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 บัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ขายสู่ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคา เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการขายทอดตลาดว่าผู้ขายถือสิทธิจะเข้าสู่ราคาด้วยก็ตาม แก่การขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลชั้นต้นดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดตามคำสั่งศาลตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อได้ยึด.....อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าหนึ่งตามคำพิพากษานั้น ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำขอต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ฯลฯ และมาตรา 308บัญญัติว่า 'เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ขายแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ ฯลฯ' ดังนี้ จึงเห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดซึ่งเป็นของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายตามคำสั่งศาล โจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีมิใช่เป็นผู้ขายโจทก์จึงหาต้องห้ามมิให้เข้าสู่ราคาตามมาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังที่จำเลยฎีกาไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวห้ามเฉพาะผู้ขายมิให้เข้าสู่ราคาเท่านั้น

พิพากษายืน.

(สืนวน คงลาม-มานอส เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ